Regole di collaborazione per gli allenamenti individuali

APEX PERFORMANCE · INDIVIDUAL COACHING

Prestatore del servizio: Apex Performance, obrt za usluge (impresa individuale croata), titolare Gabriel Mihelčić · sede: Trtni 21, Mladenići, Viškovo · OIB: 81729432712 · e-mail: gabriel@apex-performance.fit

360,00 EUR	12	35 giorni	24 h
prezzo del pacchetto (30,00 EUR per allenamento)	allenamenti individuali da 60 minuti	validità del pacchetto dal primo allenamento	tempo massimo di risposta in chat

Articolo 1. Oggetto e contenuto del pacchetto

Le presenti regole disciplinano gli allenamenti individuali in presenza. Il pacchetto al prezzo di **360,00 EUR** comprende **12 allenamenti individuali** con la guida professionale di un allenatore; il valore di riferimento di una singola sessione è pari a **30,00 EUR**. La sessione standard dura **60 minuti**. Il prestatore non è soggetto al regime IVA, pertanto il prezzo non comprende l'IVA.

Il prezzo comprende l'utilizzo dell'app Apex per gli allenamenti, le prenotazioni e la comunicazione per tutta la durata del pacchetto, nonché indicazioni generali sull'alimentazione. L'abbonamento o l'ingresso in palestra non sono compresi e si pagano separatamente. Il piano alimentare individuale è pattuito separatamente e addebitato in aggiunta, al prezzo previamente accettato.

L'utilizzo degli elettrodi per il recupero può essere disponibile senza costi aggiuntivi, a giudizio dell'allenatore, in base all'idoneità per il cliente, alle istruzioni del produttore e alla disponibilità, durante o dopo l'allenamento. Non è garantito a ogni allenamento, non ha una durata garantita in anticipo e non comporta un prolungamento dell'assistenza individuale. È utilizzato solo se è assicurata la necessaria supervisione.

Articolo 2. Pagamento, carattere personale e validità

Il pacchetto si paga per intero al più tardi al primo allenamento. È personale e non è cedibile ad altre persone. È valido **35 giorni di calendario dal primo allenamento**; la data di inizio e la data esatta di scadenza sono registrate e comunicate al cliente. Gli allenamenti non utilizzati alla scadenza perdono validità, fatte salve le eccezioni previste dalle presenti regole e l'applicazione dei diritti inderogabili previsti dalla legge.

La sospensione automatica non è prevista. In caso di malattia o di circostanze straordinarie l'allenatore può concedere, caso per caso, una proroga. L'autorizzazione e la nuova data di scadenza sono registrate nell'app o in una conferma scritta; fino all'autorizzazione resta valido il termine originario.

Articolo 3. Prenotazioni e disponibilità

Il cliente prenota autonomamente le sessioni nell'app Apex nell'ambito della fascia oraria mattutina o pomeridiana previamente concordata. Non sussiste alcun obbligo di prenotare con due settimane di anticipo né alcuna garanzia di un determinato orario. Il cliente è responsabile di prenotare tempestivamente e di utilizzare le sessioni disponibili durante il periodo di validità del pacchetto.

L'allenatore assicura, nell'ambito della fascia della giornata concordata, un numero di sessioni sufficiente per l'utilizzo del pacchetto. Se il cliente non può completare il pacchetto per insufficiente disponibilità da parte dell'allenatore, il termine è prorogato per consentire l'utilizzo degli allenamenti rimanenti. Il rinvio delle prenotazioni o il mancato utilizzo delle sessioni offerte da parte del cliente non comporta di per sé la proroga del termine.

Articolo 4. Disdetta e mancata presentazione

Per le sessioni che iniziano **prima delle 12:00** la disdetta senza perdita dell'allenamento è possibile fino alle **20:00 del giorno precedente**. Per le sessioni **dalle 12:00 in poi** occorre disdire almeno **cinque ore prima dell'inizio**. La sessione si disdice mediante una richiesta di disdetta nell'app Apex o con un messaggio all'allenatore nella chat dell'app. Fa fede l'orario della richiesta o del messaggio registrato nell'app, e non l'orario della risposta dell'allenatore. Tutti i termini si calcolano secondo l'ora locale in Croazia.

L'allenamento disdetto tempestivamente resta nel pacchetto, ma non ne proroga la validità. In caso di disdetta tardiva o di mancata presentazione un allenamento si considera utilizzato, senza ulteriori addebiti e senza diritto a una sessione sostitutiva gratuita, salvo eccezione appositamente autorizzata per malattia o situazione di emergenza.

Articolo 5. Ritardo del cliente e dell'allenatore

All'inizio della sessione il cliente deve essere pronto per il riscaldamento. In caso di ritardo inferiore a 30 minuti l'allenamento termina all'orario originariamente concordato e si considera come sessione intera utilizzata. In caso di ritardo pari o superiore a 30 minuti l'allenamento non si svolge e la sessione si considera utilizzata.

Il ritardo dell'allenatore inferiore a 30 minuti è recuperato mediante prolungamento, se il cliente può trattenersi e ciò non riduce la sessione successiva, oppure in un secondo momento secondo accordo. In caso di ritardo dell'allenatore pari o superiore a 30 minuti il cliente sceglie tra una sessione sostitutiva e il recupero del tempo rimanente, senza che l'allenamento venga scalato dal pacchetto.

Articolo 6. Rinuncia, impedimento dell'allenatore e rimborso

Se il cliente rinuncia volontariamente e l'allenatore è in grado di prestare il servizio pattuito, non è riconosciuto alcun rimborso contrattuale per il solo cambiamento di decisione; gli allenamenti rimanenti restano disponibili fino alla scadenza del pacchetto. La presente disposizione non esclude il diritto, previsto dalla legge, al recesso unilaterale, al rimborso, al risarcimento del danno né altri diritti inderogabili del consumatore.

Se l'allenatore disdice una sessione, l'allenamento resta al cliente e si concorda una sessione sostitutiva; il termine è prorogato se, a causa della disdetta, non è possibile utilizzarlo in tempo. Se un impedimento prolungato dell'allenatore rende impossibile l'utilizzo del pacchetto, il cliente sceglie tra la proroga con una nuova data di scadenza e il rimborso degli allenamenti non utilizzati: **numero di allenamenti rimanenti × prezzo pagato per il pacchetto ÷ 12**. Gli allenamenti utilizzati non vengono ricalcolati successivamente a un prezzo superiore.

Articolo 7. Informazioni sanitarie e partecipazione in sicurezza

Prima dell'inizio della collaborazione il cliente compila un apposito questionario sanitario e dichiara i disturbi, gli infortuni, le limitazioni e le raccomandazioni a lui noti e rilevanti per l'allenamento. Comunica immediatamente nuovi sintomi e cambiamenti, compresi dolore o fastidio durante l'esercizio. L'allenatore esamina le risposte, annota gli adattamenti pertinenti e, se necessario, richiede una valutazione sanitaria professionale prima di proseguire. Il certificato medico non è richiesto automaticamente a ogni cliente. I presenti obblighi non escludono la responsabilità dell'allenatore prevista dalla legge.

Articolo 8. Clienti minorenni

Il genitore o il tutore legale autorizza l'inizio della collaborazione, conferma le condizioni, partecipa insieme al minore alla compilazione del questionario sanitario e fornisce il proprio recapito e un recapito aggiuntivo per le situazioni di emergenza. I minori di 14 anni sono accompagnati e ritirati personalmente dal genitore, dal tutore o da una persona previamente autorizzata. Dal compimento del 14° al compimento del 18° anno di età l'arrivo e l'uscita in autonomia sono consentiti solo previa autorizzazione scritta del genitore o del tutore; in caso contrario si concorda il ritiro. In caso di ritardo nel ritiro il genitore avvisa l'allenatore e il minore resta sotto sorveglianza fino al ritiro.

Articolo 9. Comunicazione e comportamento

La chat dell'app Apex è il canale ufficiale per la comunicazione ordinaria e per gli accordi con l'allenatore. La risposta è fornita al più tardi entro 24 ore, compresi i fine settimana; non è garantita una risposta immediata. Ciò non limita i canali di reclamo previsti dalla legge né costituisce un canale di soccorso urgente.

Il cliente rispetta le sessioni concordate, i locali, gli altri utenti e le istruzioni di sicurezza. Sono vietati molestie, minacce e comportamenti pericolosi. In caso di violazione delle regole segue, di norma, un'ammonizione; in caso di violazione ripetuta o grave l'allenatore può interrompere la collaborazione e, in caso di pericolo imminente, interrompere immediatamente l'allenamento. La parte non utilizzata del pacchetto è rimborsata secondo il calcolo di cui all'articolo 6.

Articolo 10. Reclami, dati e accettazione

Il reclamo scritto può essere presentato presso i locali commerciali, per posta all'indirizzo della sede **Trtni 21, Mladenići, Viškovo** o per e-mail all'indirizzo **gabriel@apex-performance.fit**. Il reclamo non è limitato alla chat dell'app. Il ricevimento è confermato senza indugio e la risposta scritta è fornita entro 15 giorni. Il questionario sanitario e l'informativa sulla privacy sono documenti separati; il consenso per fotografie e videoriprese promozionali è separato e non costituisce condizione per l'allenamento. I diritti inderogabili previsti dalla legge prevalgono sulle presenti regole.

CONFERMA NELL'APP

«Ho letto e accetto le Regole di collaborazione per gli allenamenti individuali, versione 1.1.»

Per il minore la conferma è data dal genitore o dal tutore. L'autorizzazione all'arrivo e all'uscita in autonomia dal compimento del 14° al compimento del 18° anno di età è registrata come opzione separata e facoltativa.

Il presente documento è una traduzione fornita esclusivamente per comodità. In caso di discrepanze tra la presente traduzione e la versione croata, prevale la versione croata.